.....

STATUTS
SARL

–

L'AN DEUX MIL QUATORZE

LE ……

PARDEVANT **Maître ……**, Notaire à ABIDJAN (République de COTE D'IVOIRE), soussigné,

ONT COMPARU

1°) **Monsieur …… ……**, …… ……, demeurant

Né à ……. le …….

De nationalité ivoirienne,

Titulaire de la carte nationale d'identité

2°) **Monsieur …… ……**, …… ……, demeurant à ……

Né à ……. le …….

De nationalité …….

Titulaire de la carte nationale d'identité

Lesquels ont, par ces présentes, établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE** qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

S T A T U T S

TITRE UN :

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE UN : FORME

Il est formé entre les comparants, tous propriétaires des parts sociales ci-après désignées, ainsi que des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE qui sera régie par les dispositions de l'ACTE UNIFORME relatif au droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, ……., adopté le trente Janvier deux mil quatorze dans le cadre du Traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) et par toutes autres dispositions légales et règlementaires en vigueur et par les présents statuts.

Elle pourra se transformer en Société de toute autre forme conformément aux articles 181 et suivants et 265 de l'Acte Uniforme.

ARTICLE DEUX : OBJET

La société a pour objet, directement et indirectement en tous pays et plus particulièrement en République de COTE D'IVOIRE :

-
-

- Participation dans toutes les entreprises ou les entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe ;

- Et généralement, toutes opérations techniques, commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE TROIS : DENOMINATION

La société prend la dénomination de : «……» par abréviation «……».

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou orthographiés émanant de la Société, destiné aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits en caractères lisibles : « SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE », ou du sigle « SARL », de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

ARTICLE QUATRE : SIEGE

Le siège social de la société est fixé au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son Centre de direction administrative et financière.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ : DUREE

La société est constituée pour une durée de …… **(……)** années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts selon les dispositions de l'ACTE UNIFORME.

La société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

TITRE DEUX :
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE SIX : APPORTS

Les apports à la société peuvent s'effectuer en nature, en numéraire ou en industrie. Tout autre apport est interdit.

Les associés font apport à la présente société des sommes en numéraire ci-après, savoir :

- **Monsieur ……**

la somme de : …… FRANCS CFA, ci……. …… FCFA

- **Monsieur ……**

la somme de : …… FRANCS CFA, ci …… …… F CFA ……

TOTAL des apports en numéraire :
la somme de **UN MILLION de FRANCS CFA**, ci …… ……
…… …… **F CFA**

Les apports en numéraire ont été intégralement versés, dès avant ce jour, par chacun des associés à concurrence de sa participation dans le capital social, en la comptabilité du Notaire soussigné pour y demeurer jusqu'à l'immatriculation de la société au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.

Les fonds seront remis à la disposition du ou des gérants, régulièrement nommés par les statuts ou par acte postérieur après

l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et du crédit mobilier.

Dans le cas où la société ne serait pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai de six (6) mois à compter du premier dépôt des fonds en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de micro-finance dûment agréé, ou chez le Notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

ARTICLE SEPT : CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de …… **DE FRANCS CFA (…… F CFA)**, divisé en …… **(……)** parts sociales de …… **FRANCS CFA (…… FCFA)** chacune, numérotées de **1 à ……** entièrement souscrites et libérées en numéraire, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- **Monsieur ……**

à concurrence de …… (……) parts sociales en rémunération de son apport en numéraire, numérotées de 1 à ……, ci …… …… …… ……

- **Monsieur ……, ……** à concurrence de …… (……) parts sociales en rémunération de son apport en numéraire, numérotées de à ci …… …… …… ……

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : ……, ci …… …… …… ……

ARTICLE HUIT : AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

I - **AUGMENTATION DU CAPITAL**

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par tous moyens et voies de droit, notamment par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées ou par élévation corrélative d'un montant nominal des parts existantes ; par incorporation de bénéfices, de réserves ou de prime d'apport, d'émission ou de fusion ;

Lesdites parts sont attribuées aux associés en représentation d'apport en numéraire ou en nature, capitalisation de tout ou partie des bénéfices, des réserves ou provisions de toute nature.

La décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion doit être prise par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Dans les autres cas d’augmentation, la décision devra être prise par les associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

"Toute délibération prise en violation des dispositions ci-dessus est nulle."

En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds sont déposés en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de micro-finance dûment agréé ou en l’Etude du Notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au dépositaire, un certificat du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.

Les parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

L'augmentation de capital est réputée réalisée dès lors qu'elle a été constatée dans un procès-verbal d'assemblée.

La décision collective portant augmentation de capital peut décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime, dont elle fixera le montant ou l'affectation.

En cas d’augmentation du capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport considéré ou la valeur de l’ensemble des apports considérés est supérieur à CINQ MILLIONS (5.000.000) DE FRANCS CFA.

En cas d’octroi d’avantages particuliers, un Commissaire aux apports est obligatoirement désigné par les associés conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme révisé.

A défaut d’évaluation faite par un Commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont

indéfiniment responsables de l'évaluation faite des apports en nature durant une période de CINQ (5) ans.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le gérant et les associés sont responsables de la valeur attribuée aux apports en nature dans les conditions fixées à l'article 312 ci-dessus.

Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital est nulle.

II - REDUCTION DU CAPITAL

- **Dispositions générales**

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Toute délibération contraire est nulle.

La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.

S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente jours précédant l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés statuant sur la réduction du capital. Le commissaire fait connaitre aux associés son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En outre, la réduction du capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

- **Achat par les associés de leurs propres parts** :

L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, si les associés décident une réduction du capital non motivée par des pertes, ils peuvent autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inferieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même Assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

- **Opposition des créanciers à la réduction du capital** :

Lorsque les associés décident une réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de l’avis publié dans un journal d’annonces légales relatif au procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de cet avis.

L'opposition est signifiée à la société par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. La juridiction saisie rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

ARTICLE NEUF : **REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent des parts sociales.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pièces, certifiés conforme par la gérance, pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

ARTICLE DIX : **LIBERATION DE PARTS SOCIALES**

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature.

Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées lors de la souscription du capital de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts.

ARTICLE ONZE : DEFAUT DE LIBERATION

En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

ARTICLE DOUZE : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - FORME DE LA CESSION

La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.

Elle n'est rendue opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

1°) Signification de la cession à la société par exploit d'huissier ou notification par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire ;

2°) Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°) Dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

II- CESSION ENTRE ASSOCIES

Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre associés. A défaut, la transmission des parts entre associés est libre.

Les statuts peuvent également prévoir les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants. A défaut, les parts sont librement cessibles entre les intéressés.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation des clauses statutaires établies conformément au présent article.

III- CESSION A DES TIERS

Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société.

A défaut :

- La transmission n'est possible qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales déduction faite des parts de l'associé cédant ;

- le projet de cession doit être notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des autres associés.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associes sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois (3) mois qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par la juridiction compétente, à la demande de la partie la plus diligente.

Le délai de trois (3) mois peut être prorogé une seule fois par décision de la juridiction compétente, sans que cette prorogation puisse excéder cent vingt (120) jours. Dans un tel cas, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans les mêmes délais, de réduire le montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les parties, ou déterminé conformément à l'alinéa 4 de l’article 319 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique révisé.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires établies conformément à l'alinéa premier de l’article 319 susvisé ou, à défaut, en violation des alinéas 2 et suivants dudit article.

Si à l’expiration des délais impartis à l’article 319, aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 dudit article n’est

intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la cession initialement prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.

IV- NANTISSEMENT

Lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital.

Pour que le nantissement des parts sociales soit opposable aux tiers, il doit être constaté par un acte notarié ou par acte sous seing privé signifié à la société et publié au Registre du Commerce et du crédit mobilier.

ARTICLE TREIZE : DROIT DES PARTS SOCIALES - RESPONSABILITES DES ASSOCIES

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices et des pertes.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports.

ARTICLE QUATORZE : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les propriétaires indivis, héritiers ou ayants-droit d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme mandataire unique.

A défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par la juridiction compétente, dans le ressort de

laquelle est situé le siège social, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nu-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'eux.

A défaut d'entente, toute communication sera valablement faite à l'usufruitier.

ARTICLE QUINZE : DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé ou dissolution de la communauté suite au décès d'un associé,

La société ne continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts qui ne possédait pas la qualité d'associé, qu'après **l'agrément** *(voir avec les associés Articles 319 et 321de l'Acte Uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique)* des intéressés par les associés survivants dans les conditions qu'ils définissent.

Les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs et la majorité exigée ne peut être plus forte que ceux prévus pour la cession à des tiers.

La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 de l'Acte Uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et si aucune solution prévue à ces articles n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation des clauses statutaires établies conformément à l'alinéa 1er de l'article 321 ou à défaut en violation des alinéas 2 et suivants dudit article.

L'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés personne physique, ainsi que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé personne morale n'entraîne pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces

événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera la cessation de ses fonctions de gérant.

La société ne sera pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou toute autre incapacité d'un associé personne physique, ni par le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé personne morale.

Elle continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ainsi que dit ci-dessus.

ARTICLE SEIZE : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ……. GERANTS OU ASSOCIES

Conventions règlementées

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont présentées par le ou les gérants ou s'il en existe un, par le commissaire aux comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice afin qu'elle se prononce sur lesdites conventions.

Un rapport sur ces conventions est aussi remis aux associés pour en prendre connaissance.

L'Assemblée Générale Ordinaire peut se prononcer sur les conventions intervenues avec une Entreprise Individuelle dont le propriétaire est simultanément gérant ou bien un associé de la société à responsabilité Limitée.

Elle peut aussi se prononcer sur les conventions intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général ou Administrateur Général ou autre dirigeant social est simultanément gérant ou associé de la Société à responsabilité limitée.

En effet, le gérant a un (01) mois à compter de la conclusion desdites conventions pour aviser le commissaire aux comptes de la société, s'il en existe un.

Pour ce qui concerne les opérations courantes, c'est-à-dire celles effectuées par une société, d'une manière habituelle dans le cadre de ses activités, l'autorisation de ladite Assemblée n'est pas nécessaire.

Le rapport présenté et remis par le gérant ou le Commissaire aux Comptes à l'Assemblée et aux associés doit contenir :

- L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée ;

- L'identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés ;

- La nature et l'objet des conventions ;

- Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

- L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Les délibérations relatives aux conventions réglementées sont nulles lorsqu'elles ont été prises en l'absence du rapport du gérant, où, s'il en existe un, du commissaire aux comptes. Elles peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les informations susvisées.

Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins des effets à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois (03) années à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

Conventions Interdites

Il est interdit aux personnes physiques gérantes ou associées, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Convention de compte courant

Néanmoins les associés peuvent toujours, du consentement de la gérance laisser ou verser leurs fonds disponibles à la caisse de la société, en compte de dépôt ou compte courant. Le fonctionnement de ces comptes est fixé au mieux dans l'intérêt de la société.

TITRE TROIS : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE DIX SEPT : ORGANISATION DE LA GERANCE

Mode de nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.

Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur.

Dans le second cas, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieur, la décision est prise à une majorité d es associés représentant plus de la moitié du capital.

Toute délibération prise en violation de ces règles de majorité est nulle.

Dès à présent M---------- est nommé gérant de la société pour une durée de ----------

Durée des fonctions

En l'absence de dispositions statutaires, le ou les gérants sont nommés pour quatre (04) ans. Ils sont rééligibles.

Pouvoirs des gérants

* **Rapports entre associés**

Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

*** <u>Rapports avec les tiers</u>**

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte Uniforme attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social ; à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Toutefois, sans que cette clause puisse être opposée au tiers, il est convenu que le gérant ne pourra sans être préalablement autorisé par une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés, contracter d' emprunts pour le compte de la société, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la fondation de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituer ou à constituer.

Si l'opération autorisée à pour effet, directement ou indirectement de porter atteinte à l'objet social l'autorisation devra

être donnée par une décision de l'assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

Le Gérant doit consacrer tout son temps et donner tous ses soins aux affaires sociales sans pouvoir accepter aucun emploi ou fonction dans une société quelconque ou faire pour son compte personnel ou pour le compte d'une autre société aucune opération entrant dans l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT : RESPONSABILITE DU GERANT

Le Gérant est responsable envers la société et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes commises par lui, dans sa gestion.

En cas de pluralité de gérants, ils sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice.

Le gérant peut sous sa responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE DIX-NEUF : REVOCATION - DEMISSION

Les fonctions du ou des gérants cessent par le décès, la faillite, la déconfiture, la révocation ou la démission.

Le gérant est toujours révocable pour un motif légitime par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, pour juste motif à la demande de tout associé.

Le gérant peut librement démissionner à condition que sa démission soit justifiée par des motifs légitimes, faute de quoi, cette démission peut donner lieu à des dommages et intérêts pour la société.

ARTICLE VINGT : REMUNERATION DU OU DES GERANTS

Les fonctions du ou des gérants sont gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective des associés.

Le gérant lorsqu'il est associé, ne prend pas part au vote de la délibération relative à sa rémunération et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

Il peut avoir droit à des traitements fixes, proportionnels ou mixtes qui seront fixés par Décision Collective des associés. Les frais de représentation de voyages, de déplacements seront remboursés sur un état certifié par eux.

TITRE QUATRE
MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT ET UN : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, pour TROIS (3) EXERCICES par Décision Collective Ordinaire.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelque soit la portion du capital représentée.

Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent à la clôture de l'exercice social, deux (02) des conditions suivantes :

- total du bilan supérieur à **CENT VINGT CINQ MILLIONS (125.000.000) DE FRANCS CFA**,

- chiffre d'affaire annuel supérieur à **DEUX CENT CINQUANTE MILLIONS (250.000.000) DE FRANCS CFA,**

- Effectif permanent du personnel supérieur à CINQUANTE (50) personnes.

Sont tenues de désigner au moins un (01) Commissaire aux Comptes.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (02) des conditions fixées ci-dessus pendant deux (02) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un Commissaire aux Comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en Justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins le dixième (10ème) du capital social.

Incompatibilités

Ne peuvent être Commissaires aux Comptes de la société :

1) les fondateurs, associés, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales ainsi que leur(s) conjoint(s),

2) les parents et alliés jusqu'au degré inclus, des personnes visées ci-avant,

3) les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième (1/10) du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième (1/10) du capital ainsi que leur(s) conjoint(s) ;

4) Les personnes qui directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent soit des personnes figurant au 1 du présent article soit de la société visée au 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;

5) Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées aux points 1°) à 4°) du présent article ;

6) Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, a un conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°) du présent article.

PROCEDURE D'ALERTE INITIEE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications au gérant qui est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés aux articles 151 et 152 de l'Acte Uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du GIE, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Dans les **quinze (15) jours** qui suivent la réception de la demande d'explication, le gérant donne par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre avec demande d'avis de réception, une analyse de la situation et précise le cas échéant les mesures envisagées.

Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze (15) jours, le commissaire aux comptes informe la juridiction compétente de ses démarches.

En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article 151 ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial lorsqu'il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise. Une copie de ce rapport spécial est transmise à la juridiction compétente.

Il peut en outre demander au gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception que ce rapport spécial soit communiqué aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine Assemblée Générale. En cas d'urgence, le commissaire aux comptes peut convoquer lui-même une assemblée générale pour présenter lui-même les conclusions de son rapport.

Dans le cas où le commissaire aux comptes lui en fait la demande, le gérant procède à la communication du rapport spécial aux associés dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la demande.

Si à l'issue de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique les résultats.

TITRE CINQ

ARTICLE VINGT DEUX : DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives prises en Assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles sont prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l’assemblée générale annuelle. Les délibérations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.

Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tous objets pouvant entraîner directement ou indirectement la modification des statuts ou si elles ont trait à l'agrément des cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire. Elles sont ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés même absents, incapables ou dissidents.

Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui ont vote par correspondance.

Dans ce cas, sont autorisés à voter par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les associés qui ont informé le dirigeant social désigne à cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la tenue de l'assemblée. Les votes par correspondance sont réceptionnés par la société au moins vingt quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblée.

Si les statuts le prévoient, sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associes qui participent a l'assemblée a distance, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification.

Afin de garantir l'identification et la participation effective a l'assemblée des associés y participant à distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les statuts organisent les modalités d'utilisation des moyens de télécommunication au sein de la société.

A – <u>DECISIONS DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE</u>

Des décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent obligatoirement être consultés une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour approuver les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé. Les gérants peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête.

Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder.

Ces décisions collectives ne peuvent être prises par consultation écrite des associés.

B - DECISIONS DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Au moyen de ***Décisions Collectives Extraordinaires***, les associés peuvent modifier les statuts, dans toutes leurs dispositions, et notamment :

- Augmenter le capital social par tous moyens y compris par incorporation directe des réserves disponibles ;

- Le réduire dans les conditions fixées à l'article huit (8) des présents statuts ;

- Diviser le capital social en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, sous réserve de toutes prescriptions légales ;

- Décider la transformation de la société en société de tout type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation, et ce, sans qu'il en résulte la création d'un être moral nouveau ;

- Proroger la durée de la société ou décider sa dissolution anticipée ;

- Agréer ou refuser toute cession de parts sociales à des personnes étrangères à la société ;

- Révoquer le gérant nommé statutairement ;

- Autoriser la fusion ou l'alliance de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer ;

- Modifier l'objet social, notamment son extension ou sa restriction, mais sans toutefois pouvoir le changer complètement ou l'altérer dans son essence.

Dans ces cas, les décisions extraordinaires, pour être valables, doivent être adoptées par les **Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social**.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité :

- Augmenter les engagements des associés,
- Transformer la société en société en non collectif ou en société par actions simplifiées ,
- Transférer le siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie.

Si la société est composée de deux (2) associés, leurs décisions devront être prises d'un commun accord et la voix du gérant ne sera pas prépondérante.

C - DECISIONS DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Au moyen de **Décisions Collectives Ordinaires**, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions, qui n'emportent pas de modification des statuts ou approbation de cessions de parts sociales à des personnes étrangères à la société, notamment :

- Statuer sur les Etats Financiers de Synthèse de l'exercice écoulé ;
- Augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ;

- Autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés ;

- Procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ;

- Approuver les conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés ;

- Révoquer le gérant nommé au cours de la vie sociale ;

- Nommer un ou plusieurs gérants en remplacement d'un gérant dont les fonctions ont pris fin pour motif quelconque.

Règles relatives au vote des associés

Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs **des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.**

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, les associés sont selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et **les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelque soit la proportion de capital représentée**.

Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous les cas intervenir qu'à la majorité absolue.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui ont voté par correspondance.

Dans ce cas, sont autorisés à voter par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptioé ou par courrier électronique, les associés qui ont informé le dirigeant social désigne à cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la tenue de l'assemblée. Les votes par correspondance sont réceptionnés par la société au moins vingt quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblée.

Si les statuts le prévoient, sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associes qui participent a l'assemblée a distance, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification.

Afin de garantir l'identification et la participation effective a l'assemblée des associés y participant à distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les statuts organisent les modalités d'utilisation des moyens de télécommunication au sein de la société.

L'unanimité est requise dans les cas suivants :

1°) augmentation des engagements des associes ;

2°) transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée ;

3°) transfert du siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie.

Décision relatives aux modifications de capital.

D- ORGANISATION DES DECISIONS COLLECTIVES

1°) Consultations écrites

En cas de consultation par correspondance, la gérance ou le Commissaire aux comptes, s'il existe un, envoie à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou courrier électronique, le texte des résolutions proposées accompagné d'un rapport explicatif, et, en outre, s'il s'agit d'approuver les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé, d'un exemplaire du bilan et du compte de résultats, certifiés conformes.

Les associés doivent, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée, adresser à la gérance, également par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus.

Le vote est formulé par les mots « ***OUI*** » ou « ***NON*** » pour chacune des résolutions.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti sera considéré comme s'étant abstenu.

Il ne sera fait aucun état des votes qui seraient reçus après l'expiration de ce délai pendant lequel les associés auront le droit d'exiger tous renseignements complémentaires sur les résolutions à eux soumises.

Le vote par correspondance est strictement personnel et ne peut être délégué.

A un exemplaire du procès-verbal certifié conforme par le gérant qui l'aura rédigé, seront annexées, revêtues d'une mention d'annexe, chacune des pièces adressées aux associés lors de la demande de consultation ainsi que les originaux des pièces constatant les votes exprimés par écrit.

2°) **Consultations en Assemblée Générale**

Lorsque la consultation a lieu en Assemblée Générale, Ordinaire ou Extraordinaire, ou encore Ordinaire mais à caractère extraordinaire, la convocation en est faite par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou courrier électronique adressée quinze (15) jours à l'avance à chacun des associés à son dernier domicile connu, contenant indication des dates, heure et lieu, ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

La convocation par télécopie, courrier électronique n'est valable que si l'associé a donné préalablement son accord écrit et communiqué son numéro de télécopie ou son adresse électronique.

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Enfin, les assemblées peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou, détenant, s'ils représentent au moins le quart (1/4) des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la convocation d'une Assemblée Générale.

L'Assemblée des associés est présidée par le gérant, ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n’est associé, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d’égalité, par le plus âgé.

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, même si cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour, révoquer le gérant et procéder à son remplacement.

Toute délibération prise en violation de l’alinéa premier du présent article est nulle.

La gérance est tenue de soumettre au vote des associés, le texte des résolutions qui lui auront été proposées par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent au plus tard huit (8) jours avant l'envoi des lettres de convocations si la consultation a lieu par voie d’Assemblée, ou en demandant le vote écrit dans le cas de consultation par correspondance.

Représentation des associés

Chaque associé à le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l'assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux (2) époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux (2), un associé peut se faire représenter par un autre associé. II ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Tout associé peut participer à toutes les décisions collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède, sans limitation.

Sauf s’ils sont au nombre de deux (2), tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir à une Assemblée Générale, mais le vote par correspondance est strictement personnel et ne peut être délégué.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux.

Le mandat donné à un autre associé ou à un autre tiers ne vaut que pour une seule Assemblée ou pour plusieurs Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses droits et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les délibérations prises en violation des articles précités ci-dessus sont nulles.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes, sans être par eux-mêmes associés. Le droit de vote attaché aux parts grevées d'usufruit est exercé par l'usufruitier.

Les procès-verbaux

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par le gérant unique, ou établis par l'un d'eux et signés par tous les gérants s'ils sont plusieurs.

En outre, en cas de réunion d'Assemblée ces procès-verbaux sont également signés par tous les associés présents ou leur mandataire ;

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles peuvent être constatées dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au rang des minutes du Notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature par toutes les parties.

Sauf dans le cas où les décisions collectives sont constatées par acte notarié, tous extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant. Par ailleurs, les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par le seul gérant.

ARTICLE VINGT-TROIS : CAS PARTICULIER DE LA SARL UNIPERSONNELLE

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il s'agisse des décisions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire ou extraordinaire sont prises par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique revêtent la forme de procès verbaux qui sont conservés aux archives de la société.

Dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'associé unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Toutes les décisions prises par l'associé unique et qui donneront lieu à la publicité légale, si elles étaient prises par une Assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

ARTICLE VINGT-QUATRE : REGISTRE DE DELIBERATION

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l'autorité judiciaire compétente.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

S’il s’agit d’un vote par écrit, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par le ou les gérants.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés conformes par le gérant ou au cas de liquidation de la société par le liquidateur.

TITRE CINQ : **CONTROLE PAR LES ASSOCIES**

ARTICLE VINGT CINQ : DROIT DE SURVEILLANCE DES ASSOCIES NON-GERANTS

La gérance, ayant un mandat, doit rendre compte de ses actes aux associés qui ont un droit de contrôle permanent, et sans préavis, à la seule condition de ne pas en abuser et de ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de la gérance ; en cas de difficulté, les associés seront obligatoirement consultés et organiseront, comme ils l'entendront, à la majorité en capital l'exercice de leur droit de contrôle.

Tout associé non gérant peut deux (2) fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Celui-ci répond par écrit dans un délai d’un (1) mois aux questions posées. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au Commissaire aux comptes, s’il en existe un.

Par ailleurs, un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième (1/5ème) du capital social peuvent soit individuellement soit en se groupant demander au Président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S’il est fait droit à la demande, le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est adressé au demandeur et à la gérance.

TITRE SIX : **EXERCICE SOCIAL ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS-RESERVES-BENEFICES DISTRIBUABLES**

ARTICLE VINGT SIX : EXERCICE SOCIAL

L'année social commence le premier Janvier et finit le trente et un Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis le jour de la constitution définitive de la société jusqu'au trente et un Décembre qui suit.

ARTICLE VINGT SEPT : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois, usages du commerce et aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités.

Le gérant ou l'associé unique établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Dans les états financiers de synthèse figurent en annexe, savoir :

- Un état des cautionnements, avals et garanties données par la société ;

- Un état des sûretés réelles consenties par la société.

Les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés au Commissaire aux comptes, s'il en existe un, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer au registre du commerce et du crédit mobilier de l'Etat partie du siège social, dans le mois qui suit leur approbation par l'organe compétent, les états financiers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat,

le tableau financier des ressources et emplois et l’état annexe de l’exercice écoulé.

En cas de refus d’approbation de ces documents, une copie de la décision de l’organe compétent est déposée dans le même délai.

Les états financiers susvisés peuvent faire l'objet d'un dépôt électronique au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie.

A la demande de tout intéressé, la juridiction compétente peut, statuant à bref délai, enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute société commerciale de procéder au dépôt des documents énumérés par l'alinéa premier, des lors que la requête amiable du demandeur auprès de la société est restée vaine pendant trente (30) jours.

ARTICLE VINGT HUIT : RESERVES - BENEFICES DISTRIBUABLES ET PERTES SOCIALES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales ainsi que de toutes provisions pour risques commerciaux, industriels et autres, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, il est tout d'abord prélevé le dixième (1/10ème) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au cinquième (1/5ème) du montant du capital social ; Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ladite réserve est descendue en dessous de ce dixième (10ème).

Le solde est réparti entre les associés, gérant ou non-gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, par décision collective ordinaire, et le cas échéant, par la même décision approuvant les états financiers de synthèse d'un exercice, les associés ont la faculté de prélever sur les bénéfices de cet exercice, les sommes qu'ils jugent convenables de fixer pour en faire tel emploi que bon leur semble, et notamment pour les reporter à nouveau ou les porter à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, le tout selon qu'ils aviseront.

Le paiement des dividendes revenant aux associés a lieu à l'époque et de la manière fixées par la décision des associés en ayant arrêté la mise en distribution, ou à défaut, par la gérance.

Sauf cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les associés ne sont soumis à aucune restitution des dividendes régulièrement distribués.

Les dividendes non réclamés dans le délai de cinq (5) ans de leur exigibilité sont prescrits.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le Président de juridiction compétente.

Les pertes sociales éventuelles seront supportées par tous les associés, proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux ne puisse être tenu au-delà du montant de sa part.

ARTICLE VINGT-NEUF : PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieures à la moitié (1/2) du capital, la gérance ou, le cas échéant, le Commissaire aux comptes, doit dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, de procéder à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée, la société est tenue dans les deux (02) ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à hauteur au moins de la moitié du capital social ;

A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la Société.

TITRE SEPT :
PROROGATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE: PROROGATION

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour déterminer, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique.

Faute, par la gérance, de n'avoir pas provoqué cette décision, tout associé, quelle que soit la proportion du capital qu'il représente, pourra demander, huit jours après une mise en demeure faite à la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire ad hoc charger de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur cette question.

ARTICLE TRENTE ET UN : DISSOLUTION ANTICIPEE

La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés.

La dissolution anticipée peut aussi, en dehors même du cas de perte de la moitié (1/2) du capital social, résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE TRENTE DEUX : LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour telle cause que ce soit, les associés, par une décision collective extraordinaire, règlent le mode de liquidation et nomment, parmi les associés ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, à la majorité en capital des associés.

La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société.

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés, les tiers ou par décision de justice à la demande de tout intéressé. Il peut être une personne morale.

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois (3) ans, renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur.

La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent exercer leurs fonctions séparément.

Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Toutefois, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes.

Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance proprement dite qui doit remettre ses comptes au liquidateur avec toutes pièces justificatives à l'appui, en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire ultérieure des associés.

La collectivité des associés conserve, pendant la liquidation et seulement pour les besoins de cette liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Elle a notamment le pouvoir, par décision ordinaire, de révoquer le ou les liquidateurs en exercice et d’en nommer de nouveaux, d'approuver leurs comptes et de leur en donner quitus, et, par décision extraordinaire, de modifier les statuts dans la mesure où ces modifications sont nécessaires pour les besoins de la liquidation.

Les liquidateurs, agissant ensemble ou séparément, ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser l'actif social en bloc ou en détail, même à l'amiable, et d'acquitter le passif.

Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu’avec

l’autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire aux comptes entendus.

Est interdite la cession de tout ou partie de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants.

La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion est autorisée, à la majorité exigée pour la modification des statuts.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et de la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si l’assemblée de clôture prévue à l’alinéa précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l’assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le montant des parts sociales si ce remboursement n'a pas encore été opéré.

Le surplus est réparti entre tous les associés, gérants ou non gérants, au prorata du nombre de parts leur appartenant.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées dans les mêmes proportions sans qu'aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts.

Pendant la durée de la société et après sa dissolution jusqu’à complète liquidation, les biens et valeurs sociaux resteront toujours la propriété de l’être moral et collectif et ne devront jamais être considérés comme appartenant indivisément aux associés ou à leurs héritiers ou représentants.

TITRE HUIT : **CONTESTATIONS-ELECTION DE DOMICILE-PUBLICATION-FRAIS**

ARTICLE TRENTE TROIS : CONTESTATIONS - ELECTION DE DOMICILE

I - **CONTESTATIONS**

Toutes les contestations, qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation soit entre les associés et la gérance, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

A cet effet, tout associé est tenu, en cas de contestation de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République de Côte d'Ivoire près le Tribunal du Commerce du lieu du siège social.

Toutes contestations peuvent également être soumises à l'arbitrage soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis.

Si les parties le décident, l'arbitre ou le tribunal arbitral selon le cas peut statuer en amiable compositeur et en dernier ressort.

II - **ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE QUATRE : PUBLICATION-FRAIS

I - **PUBLICATION**

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance, à l'effet de signer l'extrait des présentes dont la publication est prescrite par la loi, et au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité et autres qu'il y aura lieu.

II - **FRAIS**

Tous les frais, droits et honoraires de constitution de la présente société seront portés en frais de constitution, et amortis sur la première année bénéficiaire.

DONT ACTE

Fait et passé à ABIDJAN
En l'étude du Notaire soussigné
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

M. ..... **M.** .....

Me